

1500202-29.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019978/2022 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22586319 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 321/22/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2019978 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500202-29.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500202-29.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019978/2022 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22586319 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 321/22/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2019978 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RYAN NOCERA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

RYAN NOCERA DOS SANTOS qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo o artigo 33, da Lei nº 11.343/06 com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, durante a pandemia causada pela covid-19, trazia consigo e tinha em depósito para fins de tráfico, 29,38g de cocaína em pó, individualizado em 113 invólucros, 2,75g de cocaína em pedra, individualizada em 05 invólucros, e 34,65g de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, individualizado em 41 invólucros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar

O réu foi notificado (fls. 111/112) e apresentou defesa prévia (fls. 100/101). A denúncia foi recebida (fls. 113/115) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 136/137).

Durante a instrução criminal, o réu foi interrogado, foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes e, ao final, o réu foi reinquirido (fls. 148/149 - audiência virtual). Na fase de debates, o Ministério Público requer a procedência da ação, porque provadas a materialidade e autoria do delito e, o afastamento da beneficência do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois com acusado foi apreendido grande quantidade de drogas (audiência virtual). A Defesa solicita o benefício da justiça gratuita, tendo em vista que o réu não tem condições financeiras para arcar com as custas do processo. No mais, pugna pelo reconhecimento da beneficência o tráfico privilegiado, já que o denunciado preenche todos os requisitos, e que sua pena privativa de liberdade seja convertida em restritiva de direitos, caso haja revogação que cumpra em regime aberto (audiência virtual).

É o breve relato.

DECIDO

O pedido é procedente,

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 04 e 8/11), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08/11), laudo de constatação (fls. 20/23), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 95/97), bem como pela prova oral amealhada.

A autoria é certa.

RYAN confessou a prática do crime e disse estar arrependido. Contou que trabalhava como ambulante, mas suas mercadorias foram apreendidas. Revelou ser usuário de maconha, e ao ir comprar seu entorpecente pensou em obter lucro com vendas de substâncias ilícitas, já que o traficante possuía muito dinheiro. Alegou que começou a vender drogas e recebia o valor de R\$ 100,00 por dia de trabalho. Acerca dos fatos, relatou que foi surpreendido pelos milicianos com os entorpecentes, e o dinheiro que portava era proveniente da venda de drogas, sobre os agentes que efetuaram sua prisão disse nada ter contra, nunca viu antes (audiência virtual).

A testemunha Welder declarou que em patrulhamento avistou três indivíduos, que ao perceberem a presença da viatura policial, saíram em atitude suspeita. Afirmou que abordou o réu, em revista, logrou encontrar uma sacola dentro da calça de RYAN, nela continha maconha, cocaína, craque e dinheiro. Por fim, negou que conhecia o réu e informou que ele confessou a traficância (audiência virtual).

Após ouvir a declaração prestada pela testemunha, RYAN manteve a versão anteriormente ofertada (audiência virtual).

As provas são cabais e irrefutáveis em desfavor do denunciado.

O auto de exibição e apreensão e o laudo de exame químico-toxicológico comprovam que foram apreendidas na posse do réu, 29,38g de cocaína em pó, individualizado em 113 invólucros, 2,75g de cocaína em pedra, individualizada em 05 invólucros, e 34,65g de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, individualizado em 41 invólucros, além da quantia de R\$ 718,00 (setecentos e dezoito reais) (fls. 08/11 e 95/97).

Consta dos autos que os policiais militares abordaram o réu e em revista, encontraram em seu poder em uma sacola com entorpecentes e dinheiro.

Tanto em sede policial como em juízo o denunciado admitiu a prática delitiva, e sua versão não está isolada nos autos (fl. 16).

RYAN confessou que praticava tráfico de entorpecentes, declarou que recebia R\$ 100,00 (cem reais) por dia de labor e inclusive que passava por dificuldades financeiras, relato que vai ao encontro do asseverado pelos policiais militares, de modo que considero plenamente comprovada a autoria (fls. 12/15)

Ademais, não há qualquer dado que infirme as palavras dos milicianos que agiram de forma correta, conforme pode ser verificado nos procedimentos realizados na fase de inquérito. Ademais, os relatos dos policiais são coerentes e não há notícias de que tenham motivos para incriminá-lo gratuitamente.

A jurisprudência já se manifestou sobre o tema: TJSP: "PROVA - Testemunha - Policiais - Inexistência nos autos de um único indício de que mentiram ou fraudaram a diligência com o intuito deliberado de prejudicar o acusado - Reconhecimento de

presunção de idoneidade, competindo à defesa a prova, ainda que indiciária, do abuso ou vício na conduta dos agentes da lei - Hipótese de que não foi produzida - Recurso parcialmente provido..." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739.

O caso concreto autoriza o reconhecimento da circunstância agravante da calamidade pública (artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal), enfrentada pelo país, em decorrência da infecção em massa pela COVID-19.

Por fim, pelas circunstâncias do flagrante delito, confissão do réu, depoimentos seguros das testemunhas, quantidade de droga encontrada com o denunciado, forma como foi embalada (apta à venda), a certeza é absoluta da destinação do entorpecente ao tráfico.

Mais não é necessário

Passo a dosar a pena.

O cálculo da pena há de ser feito segundo o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

A princípio, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância atenuante relativa à confissão, que compenso com a circunstância agravante do crime cometido em estado de calamidade pública, período em que, comprovadamente as pessoas se encontram em total fragilidade, vulnerabilidade, e até mesmo incapacidade geradas em virtude da pandemia do Covid-19. No mais reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa do réu, pois RYAN possuía 20 (vinte) anos na época dos fatos, todavia a pena já está no seu patamar mínimo legal, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Devido o acusado não possuir antecedentes criminais e não haver prova que integre organização criminosa, viável a benesse prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Assim, diminuo a pena base em 1/2, chegando a 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Ressalto que a diminuição não se deu no máximo legal, pois com RYAN foi localizado R\$ 718,00 (setecentos e dezoito reais), valor proveniente da venda de drogas, inclusive por este motivo não foram apreendidas mais substâncias ilícitas em seu poder, já que havia comercializado boa parte delas. Mesmo assim, foram encontradas 159 porções de entorpecentes, que possuíam alto poder de dependência física e psíquica. Ademais, tudo indica que faz do tráfico de drogas um meio de vida, declarou que não estava trabalhando e viu no meio ilícito maneira de conseguir lucros.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face do réu e CONDENO RYAN NOCERA DOS SANTOS à pena de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, o dia, por ter praticado o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Necessária a manutenção da custódia preventiva do réu, pois está envolvido com este comércio ilícito. Ademais, é cediço que o tráfico ilícito de entorpecentes vem sendo cada vez mais repugnado pela sociedade, a qual está atemorizada com a avassaladora onda de violência que assola o país e que tem nas drogas sua mola propulsora. Não bastasse, tal crime é equiparado aos hediondos, sendo, a princípio, insuscetível de liberdade provisória, conforme preconiza o artigo 44, caput, da Lei 11.343/06. Assim, em face da gravidade do delito, que abala sobremaneira o conceito de ordem pública, faz-se necessária a permanência da prisão do acusado e a não substituição da pena carcerária por restritivas de direitos.

Sendo assim, o regime será o inicialmente fechado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Defiro o pedido da defesa e concedo os benefícios da justiça gratuita ao réu. E, deixo de o condenar ao pagamento das custas processuais, uma vez que demonstra não possuir condições de suportá-las.

Expeça-se o necessário.

P.I.C

Poá, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA